

พ ๐ มิ.ย. ๒๕๖๘

(ต. ๒๒.๑)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๙๖๘/๒๕๖๔
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๙๒/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด ผู้ฟ้องคดี
การประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๒
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔๕/๒๕๖๓
หมายเลขแดงที่ ๑๖๓๙/๒๕๖๔

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเสนอราคาตามโครงการดังกล่าวด้วย โดยเสนอราคาเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๔๘๗,๐๐๐ บาท พร้อมยื่นหนังสืออนุญาตที่ พอ.๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ของอธิบดีกรมชลประทานที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินวางท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตคลองช้างคั่นกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ ที่ กม. ๑+๗๕๐ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ได้ตรวจรับ...

ได้ตรวจรับเอกสารและเงินหลักประกันของการประมูลโครงการไว้แล้ว ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาดแลคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้บริษัท ยู.เอ็น.อี.ล็คทริก จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน ๑๔๔,๕๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน กล่าวคือ หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำของกรมชลประทานที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา กำหนดให้สูบน้ำได้เฉพาะช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม รวม ๘ เดือน แต่ไม่อนุญาตให้สูบน้ำในช่วงฤดูแล้ง ๔ เดือน จึงไม่ครอบคลุม ตลอดทั้งปี อีกทั้ง แผนการบริหารจัดการน้ำดิบของผู้ฟ้องคดีเพื่อรองรับช่วงฤดูแล้ง ๔ เดือน ไม่ปรากฏการแสดงผลปริมาณน้ำดิบและไม่แสดงเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ ประกวราคา จึงตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อุตสาหกรรมผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในสองประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก ใบอนุญาตให้ใช้น้ำของกรมชลประทานมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จำนวน ๒,๐๓๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีปริมาณมากกว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ประเด็นที่สอง การนำเรื่องบ่อน้ำดิบสำรอง เนื้อที่ประมาณ ๒๔ ไร่ เศษ มาประกอบการพิจารณา ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงผลปริมาณน้ำดิบและไม่แสดงเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นการใช้ดุลพินิจ เกินกว่าที่ระบุในประกาศประกวราคา จึงไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาอุทธรณ์ และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๗๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และบริษัท รุ่งวัฒนาอเวเตอร์ จำกัด ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า อุทธรณ์ในประเด็นแรกฟังขึ้น แต่ประเด็นที่สองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงผลปริมาณความจุน้ำดิบและเอกสารแสดงสิทธิ ในที่ดินของบ่อสำรองน้ำดิบซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวราคา อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ จึงเห็นควรยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในข้อ ๒.๑๑ กำหนดเพียงว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีสิทธิในแหล่งน้ำดิบที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อปริมาณน้ำดิบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานมีความจุถึง ๒,๐๓๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติเกินกว่าที่กำหนดแล้ว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบอนุญาต ให้ใช้น้ำของกรมชลประทานมาด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ



/ประกวด...

ประกวดราคาพิพาท ส่วนผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยเกินไปว่าคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศประกวดราคาพิพาท ซึ่งเงื่อนไขในการอนุญาตให้สูบน้ำเฉพาะฤดูฝน ๘ เดือน เป็นเรื่องระหว่างผู้ฟ้องคดีกับกรมชลประทาน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากปริมาณน้ำที่สูบได้ในช่วง ๘ เดือน มีปริมาณมากถึง ๒,๐๓๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี มากกว่าปริมาณที่กำหนดตามประกาศประกวดราคาพิพาทแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศให้บริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๗๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด และบริษัท รุ่งวัฒนาอูเตอร์ จำกัด

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า แม้ว่าตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กจท.๔/๒๕๖๓ ข้อ ๖.๒ จะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องราคาก็ตาม แต่หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒.๑๑ ที่กำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในแหล่งน้ำดิบที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิในแหล่งน้ำดิบหรือใบอนุญาตใช้น้ำ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าแหล่งน้ำดิบที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นแหล่งน้ำจากคลองชลประทานที่สามารถสูบได้เพียง ๘ เดือน ไม่ครอบคลุมการใช้น้ำตลอดทั้งปี (๑๒ เดือน) และบ่อสำรองน้ำขนาดความจุประมาณ ๕๑๒,๔๐๗ ลูกบาศก์เมตร ในที่ดิน ๒๔ ไร่ ๙๑ ตารางวา ที่เสนอเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ๔ เดือน ก็ไม่ปรากฏเอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน จึงไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคาพิพาท ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีอำนาจพิจารณาดำเนินคดีของผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาดังกล่าว



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ ข้อ ๖.๖ ยังกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมที่สุดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้ถือว่าการตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเด็ดขาด เนื่องจากการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาทุกวันตลอดทั้งปี ซึ่งประกาศประกวดราคาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนที่มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำมากกว่าปกติ ทำให้แหล่งน้ำดิบเป็นปัจจัยสำคัญของโครงการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในแหล่งน้ำดิบที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ในแหล่งน้ำดิบหรือใบอนุญาตใช้น้ำ เมื่อได้ความว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำจากกรมชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต คลองช้างคั่นกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ ที่ กม. ๑+๗๕๐ ที่ พอ.๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้สูบน้ำหรือชักน้ำวันละ ๒๔ ชั่วโมง และให้ใช้น้ำได้ไม่เกินเดือนละ ๒๕๔,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีเงื่อนไขข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ กำหนดว่า อนุญาตให้สูบน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม รวม ๘ เดือน ส่วนฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน รวม ๔ เดือน ไม่อนุญาตให้สูบน้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน เป็นกรณี ๆ ไป การที่คณะกรรมการฯ ตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลที่ว่า ปริมาณน้ำที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้สูบน้ำหรือชักน้ำได้เพียง ๘ เดือน ไม่ครอบคลุมทั้งปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำ โดยได้รับอนุญาตให้สูบน้ำในช่วงฤดูฝนรวมระยะเวลา ๘ เดือน มีปริมาณน้ำ ๒,๐๓๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีมากกว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในแหล่งน้ำดิบที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ในแหล่งน้ำดิบ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เสนอขอสำรองน้ำดิบขนาด ๒๔ ไร่ เพื่อสูบน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากมากักเก็บในบ่อสำรองน้ำที่มีความจุโดยประมาณ ๕๑๒,๔๐๗ ลูกบาศก์เมตร



/เพื่อใช้...

เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ๔ เดือน แต่ไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงปริมาณความจุน้ำดิบ จึงไม่เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ ดังกล่าว และข้อ ๑๑ ของประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ การที่คณะกรรมการฯ พิจารณาดัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและชนะการประกวดราคาตามสัญญาเลขที่ ผกม. ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ การจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและดำเนินการโดยชอบแล้ว จึงไม่มีเหตุในการเพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาทแต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การทํานองเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และเอกสารหลักฐาน ประกอบกับแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว พบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค เนื่องจากตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในแหล่งน้ำดิบที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ในแหล่งน้ำดิบหรือใบอนุญาตใช้น้ำ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสนอบ่อสำรองน้ำดิบมีขนาด ๒๔ ไร่ โดยผู้ฟ้องคดีจะสูบน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากมากกักเก็บในบ่อสำรองน้ำ ซึ่งมีความจุโดยประมาณ ๕๑๒,๔๐๗ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ระยะเวลาโดยประมาณ ๔ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงปริมาณความจุน้ำดิบ และเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินของบ่อสำรองน้ำดิบ จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา อันเป็นสาระสำคัญ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต่ำกว่าผู้ชนะการประกวดราคาก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถดัดสิทธิผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๗๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

/ดำเนินการ...



ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การดำเนินการประกวดราคา โครงการซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๗๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดค้านหรือโต้แย้งในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติไว้สองกรณี คือ การร้องเรียนตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) และการอุทธรณ์คัดค้านผลการคัดเลือกคู่สัญญาตามมาตรา ๑๑๔ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครองพิจารณาควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้ และให้มีอำนาจสั่งให้ระงับการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น รวมถึงสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน หรือสั่งให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือให้ดำเนินการใหม่เริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นแต่จะได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสัญญาที่ได้มีการลงนามแล้วไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนอย่างใดก็ตาม กฎหมายได้ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นทำคำให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม



๒๕๖๓ ดังนั้น แม้หากต่อมาศาลจะพิจารณาและพิพากษาว่าประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ น้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และผลการพิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาและผลการพิจารณาอุทธรณ์ที่พิพากษาดังกล่าว ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือน ต่อสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำกับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด อันเป็นกรณีที่ค่าบังคับ ของศาลไม่มีผลใด ๆ ต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามคำฟ้องได้ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคดีนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขในการฟ้องคดี ที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไป

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอตามเอกสารประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กจพ.๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน วางท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต คลองช้างคั่นกันน้ำ สายบางขนาก-ท่าไข่ ที่ กม. ๑+๗๕๐ ที่ พอ.๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้สูบน้ำหรือชักน้ำวันละประมาณ ๒๔ ชั่วโมง และให้ใช้น้ำได้ไม่เกินเดือนละ ๒๕๔,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีเงื่อนไข ข้อ ๑ กำหนดว่า อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำจาก คลองช้างคั่นกันน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ โดยวิธีการสูบน้ำผ่านมาตรวัดน้ำเข้าสู่บ่อเก็บกัก เพื่อใช้ในกิจการผลิตน้ำประปาเท่านั้น ข้อ ๑.๒ กำหนดว่า อนุญาตให้สูบน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม รวม ๘ เดือน ข้อ ๑.๓ กำหนดว่า ฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน รวม ๔ เดือน ไม่อนุญาตให้สูบน้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน เป็นกรณี ๆ ไป ข้อ ๑.๔ กำหนดว่า ต้องจัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอการสนับสนุน การใช้น้ำ ข้อ ๑.๓ จากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตได้ตระหนักถึงปัญหาดแคลนน้ำสำรอง ช่วงฤดูแล้ง กล่าวคือ ต้องมีแหล่งน้ำดิบเพียงพอเพื่อให้สามารถส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว ผลิตน้ำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งข้อเท็จจริงตามคำให้การ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้จัดเตรียมบ่อน้ำสำรอง ที่มีปริมาณความจุ จำนวน ๕๑๒,๔๐๗ ลูกบาศก์เมตร ในที่ดิน ๒๔ ไร่ ๙๑ ตารางวา ไว้แล้ว ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถสูบน้ำในฤดูแล้งได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานเป็นกรณี ๆ ไป ถึงแม้ว่าตามหนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำของกรมชลประทานจะกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีสูบน้ำในช่วงฤดูฝน



/ตั้งแต่...

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม รวม ๘ เดือน แต่เมื่อคิดรวมปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้มีปริมาตรถึง ๒,๐๓๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมากกว่าปริมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ นอกจากนี้ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๒.๑๑ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในแหล่งน้ำดิบที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ในแหล่งน้ำดิบหรือใบอนุญาตใช้น้ำ อันแสดงให้เห็นว่าตามข้อ ๒.๑๑ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ใช้หลักฐานกรรมสิทธิ์ในแหล่งน้ำดิบหรือหลักฐานใบอนุญาตใช้น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหลักฐานใบอนุญาตใช้น้ำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคุณสมบัติดังกล่าวถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารหลักฐานทั้ง ๒ กรณีข้างต้น ข้อความในข้อ ๒.๑๑ ต้องมีความชัดเจน โดยต้องกำหนดว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในแหล่งน้ำดิบและใบอนุญาตใช้น้ำ” ไม่ใช่ข้อความที่มีความหมายกำกวมแล้วแต่ว่าจะใช้ดุลพินิจในการตีความไปในทางใดก็ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่ประมูลได้ในราคาต่ำที่สุดแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณารับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี และดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดี ตลอดจนนั่งพิจารณาคดี กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและพิพากษาต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน ให้ใช้น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตคลองช้างคั่นกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ ที่ กม. ๑+๗๕๐ ที่ พอ.๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้รับอนุญาตให้สูบน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม รวม ๘ เดือน ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งปี ผู้ฟ้องคดีจึงได้เสนอบ่อสำรองน้ำ ซึ่งมีความจุโดยประมาณ ๕๑๒,๔๐๗ ลูกบาศก์เมตร ในที่ดิน ๒๔ ไร่ ๙๑ ตารางวา เพื่อสูบน้ำหลากมาเก็บไว้ในฤดูแล้งเป็นเวลา ๔ เดือน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สูบน้ำจากกรมชลประทาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบดีว่ากรมชลประทานอนุญาตให้สูบน้ำไม่ครอบคลุมการใช้น้ำตลอดทั้งปี จึงได้เสนอบ่อสำรองน้ำ

/ในช่วงเวลา...



ในช่วงเวลา ๔ เดือน เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลา ๑ ปี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ตนมีคุณสมบัติทั้ง ๒ ส่วน ประกอบกัน คือ ๑. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำจากกรมชลประทาน เป็นระยะเวลา ๘ เดือน และ ๒. อ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิในแหล่งน้ำดิบ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นเอกสาร หลักฐานกรรมสิทธิในแหล่งน้ำดิบที่เป็นแหล่งน้ำสำรองที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย แต่ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำนั้น ไม่ปรากฏเอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน กรณีจึงไม่เป็นไปตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึงมีอำนาจพิจารณา ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เนื่องจากการประกาศ ประกวดราคาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนที่มีความต้องการ ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำมากกว่าปกติ ขณะที่แหล่งน้ำมีปริมาณลดลงหรือแห้งขอด ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ซึ่งการประปา ส่วนภูมิภาคได้พิจารณาแล้วว่าแหล่งน้ำดิบเป็นปัจจัยสำคัญของโครงการนี้ ดังนั้น การประปา ส่วนภูมิภาคจึงได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปา ส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงปริมาณความจุน้ำดิบซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ จึงตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศประกวดราคาและ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กจท.๔/๒๕๖๓ รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการพิจารณาและเป็นไปตาม ขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔ บัญญัติว่า ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอ เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า บัญญัติว่า ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัย

/ของคณะกรรมการ...



ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่ และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ผู้ยื่นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินการโดยชอบ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จึงไม่อาจบังคับได้ เนื่องจากต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด แล้ว ดังนั้น การกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้อุทธรณ์ในทำนองเดียวกันกับคำแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กจพ.๔/๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าว โดยได้เสนอราคาเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๔๘๗,๐๐๐ บาท พร้อมยื่นหนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต คลองช้างคั่นกันน้ำ สายบางขนาก-ท่าไช้ ที่ กม. ๑+๗๕๐ จากกรมชลประทาน ตามหนังสืออนุญาต ที่ พอ.๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับเอกสารและเงินหลักประกันของ



/ในการประมวล...

ในการประมูลโครงการไว้แล้ว ปรากฏว่ามีเอกชนยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๓ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี บริษัท รุ่งวัฒนาออเตอร์ จำกัด และบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รายงานผลการประกวดราคา ครั้งพิพาท สรุปว่า คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ ราย พบว่ามีเพียงบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด เท่านั้น ที่ผ่านการตรวจสอบ ส่วนผู้ฟ้องคดี ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้สูบน้ำหรือใช้น้ำจากกรมชลประทานเพียง ๘ เดือน ซึ่งไม่ครอบคลุมตลอดทั้งปี อีกทั้งแผนการบริหารจัดการน้ำดิบของผู้ฟ้องคดีเพื่อรองรับช่วงฤดูแล้ง ๔ เดือน ไม่ปรากฏการแสดงผลปริมาณน้ำดิบและไม่แสดงเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไม่เป็นไปตาม ประกาศประกวดราคา ข้อ ๑๑ จึงตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในสองประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำที่ออกโดยอธิบดีกรมชลประทานมีปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จำนวน ๒,๐๓๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมากกว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ประเด็นที่สอง การนำเรื่องบ่อน้ำดิบสำรอง เนื้อที่ประมาณ ๒๔ ไร่เศษ มาประกอบการพิจารณา เป็นการใช้ดุลพินิจ เกินกว่าที่ระบุในประกาศประกวดราคา จึงไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีความเห็นยืนยัน ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้รายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังผู้ฟ้องคดีว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นแรกฟังขึ้น แต่สำหรับประเด็นที่สองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นเอกสาร แสดงปริมาณความจุน้ำดิบ และเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินของบ่อสำรองน้ำดิบ จึงไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กจพ.๔/๒๕๖๓ ข้อ ๒.๑๑ เห็นควรยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการประกวดราคา ดังกล่าว และการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงผลการพิจารณา อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ น้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๗๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีนี้แม้ศาลจะพิพากษาว่าประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนประกาศผู้ชนะประกวดราคา และผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาที่ได้ลงนามกับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด ไปแล้ว จึงเป็นกรณีที่ค่าบังคับของศาลไม่มีผลใด ๆ ต่อการแก้ไขเยียวยา ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามฟ้องได้ ผู้ผูกคัตจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตาม มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไป พิพากษายกฟ้อง ผู้ผูกคัต ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ผูกคัตว่า ผู้ผูกคัตเป็นผู้มีสิทธิ ฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีค่าบังคับให้เพิกถอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผลการพิจารณา อุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๙ วรรคห้า บัญญัติว่า ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่ และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า อำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยศาลปกครองสูงสุดให้รวมถึง (๑) เมื่อคดีปรากฏเหตุ ที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีความสมควร ให้มีอำนาจสั่งยกคำพิพากษาหรือคำสั่งของ ศาลปกครองชั้นต้นนั้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพากษาหรือ มีคำสั่งใหม่ ในกรณีเช่นนี้ ศาลปกครองชั้นต้นอาจประกอบด้วยตุลาการศาลปกครองอื่นนอกจาก ที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งมาแล้ว และคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็นอย่างอื่น นอกจากคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถูยกได้

เมื่อคดีนี้ผู้ผูกคัตฟ้องว่า การดำเนินการประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ และผลการพิจารณา อุทธรณ์ของผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา



/อิเล็กทรอนิกส์...

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๗๑๐๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนบทบัญญัติมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพียงแต่บัญญัติว่า ผู้อุทธรณ์ซึ่งหมายถึงผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ แล้วไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หากไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วเท่านั้น บทบัญญัตินี้ดังกล่าวหาได้มีผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้เดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่แต่เดิมให้เหลือเพียงสิทธิฟ้องเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายได้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นเสนอราคาและไม่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากเหตุดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ย่อมเป็นผู้มีสิทธินำข้อพิพาทอันเกี่ยวข้องด้วยความชอบด้วยกฎหมายของผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองเช่นว่านั้นเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ตนเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีต่อศาล หากต่อมาศาลพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผู้ชนะประกวดราคาและผลการพิจารณาอุทธรณ์ ย่อมไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาที่ได้ลงนามกับบริษัท ยู.เอ็น.อี.เล็คทริก จำกัด ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีจึงไม่มีผลเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒



/วรรคหนึ่ง...

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี นั้น ย่อมถือเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และมีเหตุอันสมควร ที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคดีคืน ไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีต่อไป

นายไชยเดช ตันติเวส



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายมานิตย์ วงศ์เสรี



ตุลาการหัวหน้าคณะ

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ในศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุชา ชุนสวัสดิกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายคะนิง จันทรสงเคราะห์

